

DECRETO N. 19.030, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

Regulamenta a Lei Complementar n. 651, de 18 de fevereiro de 2022, que "Disciplina, no Município de São José dos Campos, toda construção, ampliação, regularização, transformação, reclassificação de atividade, reconstrução, reforma, retrofit, demolição e instalação de equipamentos dentro dos limites do imóvel, orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização" – Código de Edificações - e os atos públicos relacionados aos licenciamentos edilícios considerando o risco da atividade econômica.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;

Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos para aplicação do controle da atividade edilícia que trata a da Lei Complementar n. 651, de 18 de fevereiro de 2022, Código de Edificações de São José dos Campos;

Considerando a necessidade de regulamentar os atos públicos relacionados aos licenciamentos edilícios considerando o risco da atividade econômica, nos termos da Lei Federal n. 13.874, e 20 de setembro de 2019 – Lei da Liberdade Econômica – e do Decreto Federal n. 10.178 de 18 de dezembro de 2019;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 122.384/21;

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentada a Lei Complementar n. 651, de 18 de fevereiro de 2022, que "Disciplina, no Município de São José dos Campos, toda construção, ampliação, regularização, transformação, reclassificação de atividade, reconstrução, reforma, retrofit, demolição e instalação de equipamentos dentro dos limites do imóvel, orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização" – Código de Edificação - e os atos públicos relacionados aos licenciamentos edilícios considerando o risco da atividade econômica.

CAPÍTULO I

DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES EDILÍCIAS

Art. 2º Os atos públicos relacionados aos licenciamentos edifícios considerando o risco da atividade econômica, classificam-se em:

- I – Risco I – para os casos de risco leve, irrelevante ou inexistente;
- II – Risco II – para os casos de risco médio ou moderado;
- III – Risco III – para os casos de risco alto.

Seção I

Atividades Edilícias Dispensadas de Licenciamento – Risco I

Art. 3º Não estão sujeitas ao Licenciamento da Atividade Edilícia a execução de:

- I – reforma ou retrofit em residência unifamiliar e em unidade habitacional em condomínio multifamiliar;
- II – reforma ou retrofit em unidade privativa de edificação não residencial com área máxima de 600,00 m² (seiscentos metros quadrados);
- III - construção de muro de arrimo;
- IV - fechamento envidraçado de sacadas;
- V - obra e serviço de reparo e limpeza;
- VI – em edificações regularmente existentes, ampliações com no máximo, 15,00 m² (quinze metros quadrados);
- VII- construção de muro no alinhamento e de divisa;
- VIII - construção de espelho d'água, poço e fossa;
- IX - pavimentação de áreas descobertas, em terrenos até 2.000,00 m² (dois mil metros quadrados);
- X – instalação de toldos retráteis.

§ 1º As obras e serviços descritos nos incisos I ao IV deste artigo deverão possuir responsabilidade técnica de profissional habilitado.

§ 2º As obras e serviços descritos neste artigo deverão atender as normas técnicas aplicáveis, a segurança das edificações.

Seção II

Do Licenciamento Automático da Atividade Edilícia – Risco II

Art. 4º O Licenciamento Automático da Atividade Edilícia por meio do processo administrativo ou de sistema que venha a substituí-lo, será obrigatório para as atividades listadas abaixo de forma individual ou cumulativamente:

- I – alvará de construção de residência unifamiliar independente da área construída;
- II - alvará de construção de uso não residencial de impacto irrelevante;
- III – alvará de construção de uso industrial de baixo potencial de incomodidade, compatível com o uso residencial, não sujeita à análise de localização, com área construída computável ACC máxima de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados);
- IV – alvará para demolição de construção;
- V – alvará para reconstrução de edificação regular, no todo ou em parte;
- VI – licença para reforma ou retrofit de edificação regularmente existente, exceto para as situações previstas no artigo anterior;
- VII – licença para reforma de edificação não residencial de impacto irrelevante regularmente existente;
- VIII – alvará para execução de piscina enterradas ou não em residência unifamiliar;
- IX – alvará para a instalação de elevadores, plataformas elevatórias e rampas referentes à adaptação de edificação existente às condições de acessibilidade;
- X – alvará para pavimentação de áreas descobertas, em terrenos com mais de 2.000,00 m² (dois mil metros quadrados);
- XI – alvará para instalação de cerca elétrica e concertina.

§ 1º Casos específicos poderão ser licenciados através do Licenciamento Convencional, conforme disposto neste decreto, desde que tecnicamente justificados e autorizado pelo órgão competente responsável pelo Licenciamento.

§ 2º Para o licenciamento automático o imóvel deverá estar com a situação fundiária

resolvida, sendo que em caso de anexação, desdobro ou desmembramento, estes deverão estar concluídos e com a nova inscrição imobiliária definida.

§ 3º Não se aplicam as disposições deste artigo aos imóveis nas seguintes situações:

- I - lotes irregulares ou localizados em áreas de risco;
- II - imóveis tombados como patrimônio histórico artístico e cultural;
- III – imóveis que requeiram licenciamento ambiental ou análise de impacto de vizinhança;
- IV – imóveis sujeitos a registro de incorporação ou especificação de condomínio;
- V – edificações que ultrapassem o coeficiente de aproveitamento básico;
- VI - edificações classificadas como Polo Gerador de Tráfego;
- VII - edificações sujeitas ao EIV;
- VIII – edificações em ZPA 1 e em ZPA 2;
- IX – imóveis em zona rural.

Seção III

Do Licenciamento Convencional da Atividade Edilícia – Risco III

Art. 5º Estão sujeitas ao Licenciamento Convencional da Atividade Edilícia por meio de processo administrativo específico as hipóteses que não se enquadrarem nos artigos 3º e 4º deste Decreto.

Parágrafo único. Quando o projeto abranger mais de um tipo de licenciamento edilício como, construção, ampliação, regularização e demais licenciamentos, o requerente poderá optar pelo assunto do processo administrativo do licenciamento predominante.

Art. 6º Quando o licenciamento edilício abranger mais de uma atividade, o padrão de risco e o tipo de licenciamento será determinado pelo mais restritivo.

CAPÍTULO II

DA DOCUMENTAÇÃO PARA O LICENCIAMENTO EDILÍCIO

Art. 7º Os Licenciamentos de Atividade Edilícia referentes a alvará para construção, ampliação, transformação de uso, reconstrução, regularização, reclassificação, demolição, reforma e retrofit devem ser instruídos com os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf" ou "jpeg":

Prefeitura de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

I - requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento válido de responsabilidade técnica do conselho profissional referente a autoria de projeto e execução de obra;

IV - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

V- matrícula atualizada do imóvel, prescindindo de estar registrada em nome do requerente;

VI - termo de abertura da caderneta de obras obtida na Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, exceto nos casos de demolição, reforma e retrofit;

VII- demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão de dados cadastrais imobiliários do ano vigente ao protocolo do processo;

VIII – projeto simplificado conforme modelo padrão disponível no site da Prefeitura, arquivo em PDF gerado em tamanho real;

IX – projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil, exceto para regularização, transformação de uso e reclassificação;

X - laudo de habitabilidade, no caso de regularização;

XI - levantamento planialtimétrico para edificações objetos de incorporação imobiliária e retificação da matrícula, se for o caso;

XII - documento relativo ao atendimento do Decreto que regulamenta a adoção de estratégias sustentáveis no licenciamento da atividade edilícia, exceto nos casos de demolição, reforma e retrofit.

Art. 8º Deverão ainda ser apresentados, quando necessário, os seguintes documentos:

I – licença, autorização ou dispensa de licenciamento do órgão ambiental competente, para o uso industrial e demais casos pertinentes;

II - autorização do órgão de proteção do patrimônio histórico e artístico competente;

III - autorização do Comando Aéreo Regional – COMAER;

Prefeitura de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

IV – laudo de Ruído acompanhado de Documento de Responsabilidade Técnica do Conselho Profissional válido, para atendimento ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC n. 161 e alterações;

V – projeto aprovado de drenagem;

VI - diretrizes viárias, quando se tratar de empreendimento caracterizado como Polo Gerador de Tráfego, com a respectiva adequação do projeto;

VII - autorização ou parecer de viabilidade das concessionárias;

VIII - autorização do responsável por dutos e aqueduto;

IX - estudo hidráulico com a definição das áreas não inundáveis, quando o imóvel estiver localizado em Área Suscetível a Inundação, nos termos do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais;

X – boletim de ocorrência, no caso de alvará para reconstrução de edificação regularmente existente;

XI - análise de localização, nos termos da legislação urbanística, comprovando-se não haver conflito com o uso;

XII - cadastro ambiental rural (CAR), para imóveis em zona rural;

XIII - cadastro CCIR INCRA, para imóveis em zona rural.

Art. 9º A não apresentação da documentação devidamente preenchida, de que tratam os artigos anteriores deste Decreto, sujeita o processo ao indeferimento sumário, não cabendo reconsideração por ausência documental, para os licenciamentos automáticos.

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO – MODELO SIMPLIFICADO

Art. 10. O projeto deverá atender o modelo padrão simplificado disponível no site da Prefeitura.

Art. 11. Dependendo da complexidade ou da resolução do projeto apresentado, poderá ser solicitada cópia do projeto impresso para análise, sendo que o projeto deferido será fornecido no formato digital.

CAPÍTULO IV

DA TRANSFERÊNCIA DE NOME DE PROPRIETÁRIO DO PROJETO APROVADO

Art. 12. No caso de alteração de proprietário de imóvel com projeto aprovado válido, o interessado poderá solicitar Certidão de Transferência de nome do Proprietário do Projeto Aprovado através de processo administrativo específico ou no processo de habite-se.

§ 1º A certidão descrita no “caput” deste artigo não será emitida caso já tenha sido expedido o habite-se do projeto aprovado.

§ 2º É vedada a transferência de nome de proprietário do projeto aprovado para planta popular.

Art. 13. Para a obtenção da Certidão de Transferência de nome do Proprietário do Projeto Aprovado, o proprietário deverá apresentar os seguintes documentos em formato digital tipo “pdf” ou “jpeg”:

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento de responsabilidade técnica do conselho profissional válido constando o nome do novo proprietário;

IV - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

V - termo de abertura da Caderneta de Obras em nome do novo proprietário obtida na Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos;

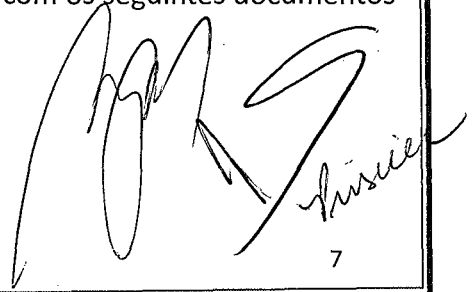
VI- projeto aprovado.

CAPÍTULO V

DA RETIRADA OU TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Art. 14. No caso de retirada ou alteração de responsabilidade técnica de um projeto aprovado válido, o interessado poderá solicitar certidão de mudança de responsável técnico através de processo administrativo específico ou no processo de habite-se instruído com os seguintes documentos em formato digital tipo “pdf” ou “jpeg”:

I – requerimento padrão;



Prefeitura de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III – documento referente a Baixa de Responsabilidade Técnica do Conselho Profissional;

IV – novo documento de responsabilidade técnica do conselho profissional válido;

V - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

VI - termo de abertura da caderneta de obras em nome do novo responsável técnico obtida na Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos;

VII- Projeto aprovado.

CAPÍTULO VI

DA NUMERAÇÃO OFICIAL

Art. 15. O cartão de numeração contendo o endereço oficial do imóvel será emitido juntamente com o projeto aprovado e caso o interessado necessite, poderá solicitar a segunda via através de processo administrativo específico instruído com os seguintes documentos em formato digital tipo “pdf” ou “jpeg”:

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

IV- projeto aprovado ou informar o número do processo de aprovação do projeto;

V- demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão e dados cadastrais imobiliários do ano vigente ao protocolo do processo.

Art. 16. Quando o interessado necessitar, poderá solicitar a Certidão de Número Oficial através de processo administrativo específico instruído com os mesmos documentos relacionados no artigo anterior.

CAPÍTULO VII

DA CERTIDÃO DE DENOMINAÇÃO/OFICIALIZAÇÃO DE RUA

Art. 17. Quando o interessado necessitar, poderá solicitar a Certidão de Denominação/Oficialização de Rua através de processo administrativo específico instruído com os mesmos documentos em formato digital tipo "pdf" ou "jpeg":

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento demonstrativo da autuação, se a finalidade é recurso contra multa de trânsito.

CAPÍTULO VIII

DA CERTIDÃO DE PROJETO APROVADO

Art. 18. Quando o interessado necessitar, poderá solicitar Certidão de Projeto Aprovado para certificar e esclarecer termos da aprovação do projeto através de processo administrativo específico instruído com os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf" ou "jpeg":

I – requerimento padrão;

II – documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

IV- projeto aprovado ou informar o número do processo de aprovação do projeto;

V- demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão e dados cadastrais imobiliários do ano vigente ao protocolo do processo.

Parágrafo único. A certidão de projeto aprovado poderá ser solicitada no próprio processo de alvará de construção.

CAPÍTULO IX

DA CERTIDÃO DE OBRA INICIADA

Art. 19. Quando o interessado necessitar, poderá solicitar Certidão de Obra Iniciada para certificar em que estágio se encontra a obra e para atestar a validade do projeto aprovado.

Art. 20. A certidão de obra iniciada deverá ser solicitada através de processo administrativo específico instruído com os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf" ou "jpeg":

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

IV - projeto aprovado ou informar o número do processo de aprovação do projeto;

V - demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão e dados cadastrais imobiliários do ano vigente ao protocolo do processo.

Parágrafo único. A certidão de obra iniciada poderá ser solicitada no próprio processo de alvará de construção.

CAPÍTULO X

DA CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO

Art. 21. Quando o interessado necessitar, poderá solicitar Certidão de Demolição por meio de processo administrativo específico instruído com os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf" ou "jpeg":

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

IV - projeto aprovado de demolição;

V - demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão e dados cadastrais imobiliários do ano vigente ao protocolo do processo;

VI - laudo fotográfico da área demolida.

Parágrafo único. A certidão de demolição poderá ser solicitada em outro processo de licenciamento da atividade edilícia, desde que tecnicamente justificado.

CAPÍTULO XI

DO CANCELAMENTO DO PROJETO APROVADO

Art. 22. Em caso de desistência de execução de uma obra, o proprietário ou possuidor poderá solicitar o cancelamento da licença edilícia através do próprio processo que gerou a aprovação do projeto, instruído dos seguintes documentos em formato digital tipo “pdf” ou “jpeg”:

I – fotos atualizadas do terreno imóvel objeto do pedido da licença edilícia demonstrando que a atividade edilícia não foi executada;

II – declaração de não execução da atividade edilícia do proprietário do imóvel e do responsável técnico pela execução da obra.

CAPÍTULO XII

DA DISPENSA DO HABITE-SE – RISCO I

Art. 23. São considerados BAIXO RISCO I e dispensam ato público de liberação do Habite-se os licenciamentos referente a reforma e retrofit.

CAPÍTULO XIII

DO HABITE-SE AUTOMÁTICO –RISCO II

Art. 24. O Habite-se Automático será obrigatório para as atividades objeto de licenciamento edilício automático, conforme disposições do artigo 4º deste Decreto.

Parágrafo único. Casos específicos poderão ser licenciados através do Licenciamento Convencional, conforme disposto neste decreto, desde que tecnicamente justificado e autorizado pelo órgão competente responsável pelo Licenciamento.

Art. 25. Os pedidos de Habite-se Automático devem ser instruídos com os mesmos

documentos do Habite-se Convencional conforme relacionado no artigo 26 deste Decreto.

CAPÍTULO XIV

DO PROCESSO DE HABITE-SE CONVENCIONAL –RISCO III

Art. 26. Para a solicitação do Habite-se, o interessado deverá protocolizar processo administrativo instruído com os seguintes documentos em formato digital tipo “pdf” ou “jpeg”:

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - termo de encerramento da caderneta de obras obtida na Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos;

IV – projeto aprovado;

V – certificado de destinação de resíduos, exceto para regularização, transformação de uso e reclassificação;

VI – relatório fotográfico conforme modelo disponível no site da Prefeitura;

VII – declaração de habite-se, conforme modelo disponível no site da Prefeitura, preenchida e assinada;

VIII – certidão de visto fiscal eletrônica ou comprovante de decadência tributária;

IX – cartão de numeração;

X – documentação comprobatória dos condicionantes para a expedição do habite-se, para os casos aplicáveis;

XI – nota fiscal acompanhada do Documento de Origem Florestal (DOF), emitido IBAMA, caso utilize produtos ou subprodutos de madeira nativa da flora brasileira como elemento construtivo;

XII - demais documentos necessários, conforme análise do setor competente da Prefeitura.

§ 1º No caso de edificações destinadas ao uso residencial multifamiliar e ao uso não residencial composto por unidades autônomas, sujeitas à incorporação imobiliária, deverá ser

Prefeitura de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

apresentado ainda:

I - documento válido de responsabilidade técnica do conselho profissional referente aos projetos as built: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, instalações de gás, telefonia, prevenção e combate a incêndio e demais projetos complementares;

II - declaração as built.

§ 2º No caso de novo proprietário, deverá ser apresentado ainda:

I - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel referente ao novo proprietário;

II - documento válido de responsabilidade técnica do conselho profissional referente a autoria de projeto e execução de obra em nome do novo proprietário ou possuidor.

§ 3º No caso de troca de responsabilidade técnica, deverá ser apresentado ainda:

I – documento referente a baixa de responsabilidade técnica do conselho profissional;

II – novo documento de responsabilidade técnica do conselho profissional válido referente a execução de obra ou direção técnica;

III - termo de conclusão da caderneta de obras em nome do novo responsável técnico obtida na Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos.

§ 4º A não apresentação da documentação devidamente preenchida, de que trata este artigo, sujeita o processo ao indeferimento sumário, não cabendo reconsideração por ausência documental, no caso de habite-se automático.

Art. 27. Para empreendimentos multifamiliares, e edificações não residenciais compostas por unidades autônomas com mais de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), deverão ainda ser apresentados os seguintes documentos em formato digital tipo “pdf” ou “jpeg”:

I - cópia do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros;

II – atestado de ligação do imóvel às redes de água e esgoto e energia elétrica;

Art. 28. A expedição do habite-se do Condomínio de lotes fica condicionada:

I - conclusão das obras de infraestrutura das áreas comuns com os respectivos aceites das concessionárias e dos demais órgãos competentes;

II – conclusão da arborização com o respectivo aceite do órgão competente;

III – conclusão das obras previstas na área comum do Alvará de Construção;

IV – demarcação física das unidades autônomas de lotes;

V – apresentação do registro do Cartório de Registro de Imóveis, contendo a averbação da Área de Preservação Permanente e suas respectivas restrições, para os casos pertinentes;

VI – atendimento das diretrizes emitidas e das normativas vigentes pertinentes.

CAPÍTULO XV

DA CERTIDÃO DE HABITE-SE

Art. 29. Quando o interessado necessitar, poderá acessar a Certidão de Habite-se disponível no site da prefeitura para os habite-se emitidos após o ano de 1995, e para os casos não disponíveis on line, o interessado poderá solicitar a certidão de habite-se através de processo administrativo específico instruído com os seguintes documentos em formato digital tipo “pdf” ou “jpeg”:

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

IV - demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão e dados cadastrais imobiliários do ano vigente ao protocolo do processo.

CAPÍTULO XVI

SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO

Art. 30. Quando o interessado necessitar, poderá solicitar a segunda via da certidão de regularidade da construção emitida nos termos do Decreto 12.240/2006, da Lei Complementar 445/2011 e do Decreto 13.350/13 através de processo administrativo específico, ou outro sistema que venha a substituí-lo, instruído com os seguintes documentos em formato digital tipo “pdf” ou “jpeg”:

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

IV - demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão e dados cadastrais imobiliários do ano vigente ao protocolo do processo.

CAPÍTULO XVII

CERTIDÃO DE ÁREA REGULARMENTE EXISTENTE NO ANO DE 2000 – RISCO II

Art. 31. A Certidão de Área Regularmente Existente no ano de 2000 será emitida através de processo administrativo específico ou outro sistema que venha a substituí-lo.

§ 1º Será reconhecida a área tributada em 2000, sem prejuízo da verificação de emissão de outro documento equivalente ao Habite-se, expedido a partir de 1º de janeiro de 2000.

§ 2º A área existente tributada no ano de 2000 contemplará todos os habite-se ou documentos equivalentes expedidos até 31 de dezembro de 1999.

Art. 32. Ficam reconhecidas como construções regularmente existentes aquelas áreas tributadas em 2000 que atenderem os seguintes requisitos:

I - Não possuir projeto aprovado, certidão de regularidade, atestado de regularidade ou habite-se expedido a partir de 01 de janeiro de 2000;

II - consonância com a legislação ambiental vigente, no que tange à sua localização;

III - atividade desenvolvida no local de acordo com a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo vigente, quanto ao uso e suas restrições, tais como, análise de localização, atividades permitidas em ruas sem saída e demais restrições;

IV - inexistência de ações judiciais demolitórias;

V - não se tratar de edificação privada em invasão de áreas públicas;

VI - não se tratar de edificações situadas em faixas non aedificandi ao longo das faixas de domínio público das rodovias, estradas municipais, ferrovias, dutos, emissários de esgoto, canais de drenagem, córregos canalizados e faixas de alta tensão conforme estabelecido na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo;

VII - não seja objeto de incorporação ou especificação junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

VIII - a área construída total da edificação privada não ultrapasse o valor resultante da fórmula: $AC \leq CAB \times AT$, sendo AC a área construída total, CAB o coeficiente de aproveitamento básico e AT a área de terreno;

IX - não se tratar de objeto de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC);

X - não se tratar de Polo Gerador de Tráfego.

Parágrafo único. A reserva de faixa non aedificandi, prevista no inciso VI deste artigo poderá ser reduzida ou dispensada, desde que haja manifestação favorável por escrito do órgão competente ou da concessionária responsável.

Art. 33. Para a obtenção da Certidão de Área Regularmente Existente no ano de 2000, o proprietário ou possuidor deverá apresentar os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf" ou "jpeg":

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física;

III - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

IV – matrícula atualizada do imóvel;

V - demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão e dados cadastrais imobiliários do ano vigente ao protocolo do processo.

VI - demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão e dados cadastrais imobiliários do ano de 2000.

CAPÍTULO XVIII

DO ATESTADO DE REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO –RISCO II

Art. 34. Para a obtenção do Atestado de Regularidade da Construção, o proprietário ou possuidor deverá solicitar através de processo administrativo específico ou outro sistema que venha a substituí-lo, instruído com os seguintes documentos em formato digital tipo "pdf" ou "jpeg":

Prefeitura de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

I – requerimento padrão;

II - documento de identificação do requerente proprietário ou possuidor do imóvel, quando não cadastrado no sistema dos protocolos municipais, sendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o contrato social, o CPF e o documento de identificação válido do administrador, quando se tratar de pessoa jurídica e o Cadastro de Pessoa Física - CPF - e o documento de identificação válido, quando se tratar de pessoa física.

III - documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel;

IV - cópia da matrícula atualizada do imóvel, prescindindo de estar registrada em nome do requerente;

V - demonstrativo de lançamento do IPTU ou certidão de dados cadastrais imobiliários do ano vigente ao protocolo do processo;

VI - certidão de dados cadastrais imobiliários do sexto ano anterior à solicitação;

VII - laudo técnico acompanhado de fotos do imóvel conforme modelo definido pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos;

VIII - documento de Responsabilidade Técnica Conselho Profissional com a respectiva comprovação de quitação, referente ao laudo técnico;

IX - indicação do número da inscrição ativa do profissional responsável no Cadastro de Contribuintes Mobiliário;

X – apresentar autorização da CETESB, para os casos pertinentes;

XI – comprovante do pagamento dos emolumentos para a obtenção do Atestado de Regularidade da Construção;

XII – Declaração contendo as seguintes informações:

a) a edificação atende as das condições mínimas de segurança, salubridade, higiene, e nos casos aplicáveis, acessibilidade;

b) a edificação atende a legislação ambiental vigente, no que tange à sua localização;

c) a atividade desenvolvida no local de acordo com a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo vigente, quanto ao uso e suas restrições, tais como, análise de localização, atividades permitidas em ruas sem saída e demais restrições;

d) não consta ação judicial demolitória para o imóvel em questão;

Prefeitura de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

e) a edificação não invade área pública;

f) a edificação não se encontra em faixas non aedificandi ao longo das Estradas Municipais, oleodutos, gasodutos, linhas férreas, avenidas marginais às estradas estaduais, federais, em faixas de domínio das concessionárias;

g) a edificação não é objeto de incorporação ou especificação junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

h) a área construída total da edificação não ultrapassa o valor resultante da fórmula: $AC \leq CAB \times AT$, sendo AC a área construída total, CAB o coeficiente de aproveitamento básico e AT a área de terreno;

i) a edificação não se classifica como Polo Gerador de Tráfego.

Parágrafo único. A emissão do Atestado de Regularidade da Construção poderá ser automatizada através de implantação de sistema eletrônico no site da Prefeitura para residências unifamiliares e para o uso não residencial de impacto irrelevante.

Art. 35. Satisfeitos os requisitos estabelecidos na legislação e neste decreto, será expedido o Atestado de Regularidade da Construção, equiparando o documento ao habite-se.

CAPÍTULO XIX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Eventual verificação, pelo órgão competente da Prefeitura, de que as informações prestadas são inverídicas, aplicar-se-ão as penalidades conforme disposto na Lei Complementar n. 651, de 2022.

Art. 37. Nos casos de solicitações de licenciamentos edílios referentes às atividades edilícias dispensadas de licenciamentos, o município poderá emitir comunicado esclarecendo a inexigibilidade de licenciamento.

Art. 38. O Executivo disponibilizará no endereço eletrônico da Prefeitura de São José dos Campos, as informações relativas aos licenciamentos de que tratam este decreto.

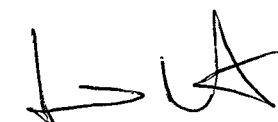
Parágrafo único. A publicação a que se refere este artigo deve atender aos princípios da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos.

Art. 39. Fica revogado o Decreto 15.350 de 29 de abril de 2013.

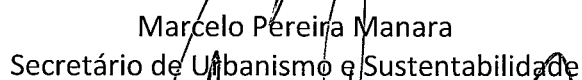
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

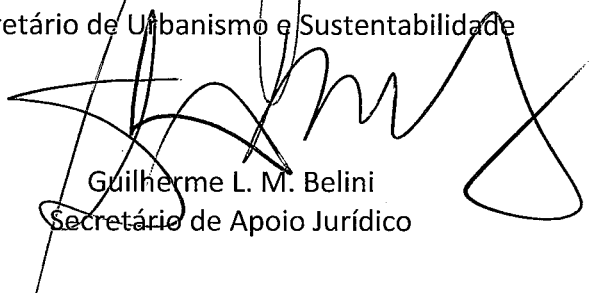
São José dos Campos, 11 de março de 2022.



Felício Ramuth
Prefeito



Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade



Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.



Priscilla Novaes Nogueira
Departamento de Apoio Legislativo